SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 1. Parte 2

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título II: políticas públicas para la igualdad.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. Introducción

La igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio esencial del ordenamiento jurídico español. No se limita a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, sino que exige a los poderes públicos actuar para que esa igualdad sea real y efectiva.

La Constitución Española proclama, en su artículo 14, la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, así como a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En desarrollo de estos principios se aprobó la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres**. Su finalidad es combatir la discriminación por razón de sexo y establecer medidas dirigidas a lograr una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida política, civil, laboral, económica, social y cultural.

La Ley se aplica tanto al sector público como al privado y resulta especialmente relevante para las entidades locales, que deben integrar la igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborar con las demás Administraciones públicas.

La Ley Orgánica 3/2007 se estructura en un título preliminar, ocho títulos, disposiciones adicionales, transitorias, una disposición derogatoria y disposiciones finales. En este tema se analizarán especialmente el **Título I**, relativo al principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, y el **Título II**, dedicado a las políticas públicas para la igualdad.

2. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

2.1.- Objeto.

El artículo 1 establece que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, cualquiera que sea su condición o circunstancia y en cualquier ámbito de la vida, y singularmente en las esferas políticas, civil, laboral, económica, social y cultural, cuyo fin es alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria.

Para ello, la Ley:

- Establece principios de actuación de los poderes públicos.
- Reconoce derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas.
- Impone obligaciones tanto a las Administraciones públicas como a las entidades privadas.
- Prevé medidas para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo.

2.2.- Ámbito de aplicación.

Su ámbito de aplicación es general. **Todas** las personas **pueden ejercer los derechos** derivados del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Las obligaciones de la Ley **se aplican** a **cualquier persona física o jurídica** que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia.

Por tanto, la igualdad no es únicamente una obligación de la Administración General del Estado. También afecta a las comunidades autónomas, las entidades locales y, en los términos previstos legalmente, a las personas y entidades privadas.

3. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación

3.1. Igualdad de trato y de oportunidades

El artículo 3 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la **ausencia de cualquier discriminación**, directa o indirecta, por razón de sexo.

La protección comprende especialmente las situaciones relacionadas con:

- La maternidad.
- El embarazo.
- La asunción de obligaciones familiares.
- El estado civil.

La igualdad debe aplicarse tanto al empleo público como al privado, al acceso a la formación y a la promoción profesional, a las condiciones de trabajo, a las retribuciones, al despido y a la participación en organizaciones profesionales o sindicales.

La igualdad de trato no significa tratar siempre a todas las personas de la misma manera. En ocasiones, puede ser necesario adoptar medidas diferentes para corregir una situación de desigualdad existente. De ahí que la Ley admita las denominadas **acciones positivas**, siempre que sean razonables, proporcionadas y estén dirigidas a corregir una desigualdad real.

3.2. Igualdad como principio informador

Según el artículo 4, la igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico. Esto significa que debe tenerse en cuenta al interpretar y aplicar las normas.

- En la práctica administrativa, este principio debe reflejarse, por ejemplo, en:
- La elaboración de reglamentos y ordenanzas.
- La aprobación de convocatorias de empleo público.
- La concesión de subvenciones.
- La contratación pública.
- La prestación de servicios municipales.
- La elaboración de presupuestos y planes locales.

3.3. Discriminación directa

Existe discriminación directa cuando una persona es, ha sido o podría ser tratada de manera menos favorable que otra en una situación comparable por razón de su sexo.

Por ejemplo, constituiría discriminación directa excluir a una mujer de un proceso selectivo o de una promoción profesional por estar embarazada.

También es discriminatorio cualquier trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad. Esta protección pretende evitar que la maternidad produzca consecuencias negativas en el empleo, en la promoción o en el ejercicio de los derechos.

3.4. Discriminación indirecta

Hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra coloca a personas de un sexo en una situación de desventaja particular respecto de personas del otro sexo.

Solo quedará justificada si responde a una finalidad legítima y los medios utilizados son necesarios y adecuados.

Por ejemplo, una condición aparentemente igual para todas las personas puede producir en la práctica una desventaja especialmente intensa para las mujeres. En estos casos, la Administración debe analizar no solo el contenido formal de la medida, sino también sus efectos reales.

La Ley considera igualmente discriminatoria cualquier orden de discriminar, tanto directa como indirectamente.

3.5. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

El artículo 7 diferencia dos conductas:

- **Acoso sexual:** cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga como finalidad o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, especialmente cuando genere un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- **Acoso por razón de sexo:** cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona que tenga como finalidad o produzca el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Ambas conductas se consideran discriminatorias. También lo es condicionar un derecho o una expectativa de derecho a aceptar una situación de acoso.

Las Administraciones públicas deben prevenir estas conductas y contar con medidas adecuadas para su detección, investigación y corrección.

3.6. Indemnidad frente a represalias

El artículo 9 protege a las personas que reclaman sus derechos. Se considera discriminatorio cualquier trato adverso o efecto negativo producido como consecuencia de presentar una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinado a impedir una discriminación o exigir el cumplimiento del principio de igualdad.

Esta garantía es importante porque permite reclamar sin que la persona afectada tenga que soportar represalias por parte de quien haya cometido la conducta discriminatoria.

3.7. Consecuencias jurídicas

Los actos y cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo son nulos y carecen de efecto.

Además, pueden dar lugar a:

- Reparación del daño.
- Indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas.
- Responsabilidad administrativa, civil o laboral.
- Sanciones eficaces y disuasorias cuando proceda.

La finalidad de estas consecuencias es doble: reparar el perjuicio causado y prevenir nuevas conductas discriminatorias.

3.8. Tutela judicial y reglas sobre la prueba

Cualquier persona puede solicitar ante los tribunales la tutela del derecho a la igualdad, incluso después de haber terminado la relación en la que presuntamente se produjo la discriminación.

En los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos pueden intervenir las personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo, conforme a las leyes procesales. En los litigios por acoso sexual o acoso por razón de sexo, la legitimación corresponde a la persona acosada.

En los procedimientos en los que se alegue discriminación por razón de sexo, corresponde a la parte demandada demostrar que no existió discriminación y que las medidas adoptadas fueron proporcionadas. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

3.9. Acciones positivas

Los poderes públicos deben adoptar medidas específicas en favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.

Estas medidas:

- Deben estar justificadas por una situación real de desigualdad.
- Se aplicarán mientras subsista esa situación.
- Han de ser razonables.
- Deben ser proporcionadas al objetivo perseguido.

En el ámbito local pueden consistir, entre otras, en programas de formación para mujeres, medidas de apoyo al empleo femenino, servicios de conciliación o actuaciones dirigidas a mujeres que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

4. Título II: políticas públicas para la igualdad

El Título II de la Ley Orgánica 3/2007 se denomina **"Políticas públicas para la igualdad"**. Se divide en dos capítulos:

- Capítulo I: principios generales.
- Capítulo II: acción administrativa para la igualdad.

Su idea central es que la igualdad debe estar presente en todas las políticas públicas y no limitarse a actuaciones aisladas.

4.1. Criterios generales de actuación de los poderes públicos

El artículo 14 establece una serie de criterios generales, entre los que destacan los siguientes:

1. Compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad.
2. Integración de la igualdad en las políticas económicas, laborales, sociales, culturales y artísticas.
3. Eliminación de la segregación laboral y de las diferencias retributivas.
4. Colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas.
5. Participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.
6. Adopción de medidas contra la violencia de género y el acoso sexual o por razón de sexo.
7. Atención a las dificultades de las mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables.
8. Protección de la maternidad.
9. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
10. Fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
11. Promoción de la igualdad en las relaciones entre particulares.
12. Uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.

Estos criterios sirven de guía para toda actuación administrativa, incluida la desarrollada por ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y demás entidades locales.

4.2. Transversalidad del principio de igualdad

El artículo 15 establece que el principio de igualdad debe informar, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos.

La transversalidad significa que la igualdad debe incorporarse a todas las fases de la actuación pública:

- En la elaboración de normas.
- En la planificación de políticas.
- En la elaboración de presupuestos.
- En la ejecución de programas.
- En la prestación de servicios.

- En la evaluación de resultados.

Por ejemplo, una entidad local que diseñe un programa deportivo debería analizar si participan por igual mujeres y hombres, si existen barreras específicas y si es necesario adoptar medidas para corregirlas.

La igualdad, por tanto, no corresponde únicamente a la concejalía o unidad administrativa responsable de la materia. Debe formar parte de la actuación de todos los órganos y servicios municipales.

4.3. Presencia equilibrada

Los poderes públicos deben procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.

La finalidad es evitar que uno de los sexos quede sistemáticamente infrarrepresentado en los órganos de decisión, participación y valoración.

Este principio puede proyectarse sobre:

- Órganos colegiados.
- Comisiones de valoración.
- Tribunales de selección.
- Consejos y órganos de participación.
- Nombramientos y designaciones de responsabilidad.

4.4. Planificación e informes de impacto de género

El Gobierno debe aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades en las materias de competencia estatal. Además, debe elaborar un informe periódico sobre sus actuaciones en materia de igualdad.

La Ley también prevé los **informes de impacto de género**. Los proyectos de disposiciones generales y los planes de especial relevancia económica, social, cultural o artística deben incorporar un análisis sobre sus posibles efectos diferenciados en mujeres y hombres.

En el ámbito local, este instrumento puede utilizarse para valorar ordenanzas, planes municipales, programas de empleo, presupuestos, políticas de vivienda, transporte, urbanismo o servicios sociales.

El informe de impacto de género debe ayudar a responder a preguntas como:

- ¿La medida afecta de forma diferente a mujeres y hombres?
- ¿Puede beneficiar o perjudicar especialmente a alguno de los dos grupos?
- ¿Existen desigualdades previas que deban corregirse?
- ¿Qué medidas pueden garantizar una aplicación igualitaria?

4.5. Estadísticas y estudios

El artículo 20 exige que los poderes públicos integren la perspectiva de género en sus estadísticas y estudios.

Para ello deben:

- Incluir sistemáticamente la variable sexo.
- Crear indicadores que permitan conocer las diferencias entre mujeres y hombres.
- Analizar situaciones de discriminación múltiple.
- Utilizar muestras suficientes.
- Explotar los datos para conocer las distintas necesidades.
- Revisar las definiciones estadísticas que puedan ocultar o infravalorar el trabajo de las mujeres.

Así, un ayuntamiento que analice el uso de instalaciones deportivas, la participación en actividades culturales o el acceso a programas de empleo debería disponer de datos desagregados por sexo. Solo de esta manera podrá conocer si existe una desigualdad y diseñar una respuesta adecuada.

4.6. Colaboración entre Administraciones públicas

La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben cooperar para integrar la igualdad en el ejercicio de sus competencias.

El artículo 21 establece expresamente que las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán con el resto de las Administraciones públicas.

Esta colaboración puede concretarse mediante:

- Convenios.
- Planes y programas conjuntos.
- Servicios de atención y asesoramiento.
- Campañas de sensibilización.
- Protocolos contra la violencia de género.
- Programas de empleo y formación.
- Intercambio de información y buenas prácticas.

4.7. Planes municipales de organización del tiempo

El artículo 22 permite que las corporaciones locales establezcan planes municipales de organización del tiempo de la ciudad.

Estos planes pretenden avanzar hacia un reparto más equilibrado de los tiempos entre mujeres y hombres. Pueden relacionarse con:

- Horarios de los servicios públicos.
- Transporte.
- Servicios de atención a menores y personas dependientes.
- Organización de actividades municipales.

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La finalidad es facilitar que las responsabilidades familiares y domésticas no recaigan de manera desproporcionada sobre las mujeres.

5. Acción administrativa para la igualdad

El Capítulo II del Título II recoge medidas concretas en diferentes ámbitos.

5.1. Educación, cultura y salud

Las Administraciones educativas deben integrar la igualdad en los objetivos y actuaciones educativas, eliminar contenidos sexistas y promover la formación del profesorado en materia de igualdad.

En materia cultural, los poderes públicos deben favorecer la creación y producción artística e intelectual de las mujeres y procurar una presencia equilibrada en la oferta cultural y en los órganos de decisión.

En el ámbito sanitario, las políticas de salud deben tener en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. También deben promover la investigación, la formación del personal sanitario y la obtención de datos desagregados por sexo.

5.2. Sociedad de la información y deporte

Los programas públicos relacionados con la sociedad de la información deben integrar la igualdad de oportunidades. También deben promover el acceso y la formación tecnológica de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión o residan en el medio rural.

Los programas públicos deportivos deben incorporar la igualdad real y efectiva en su diseño y ejecución, promoviendo el deporte femenino y la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad.

5.3. Desarrollo rural, urbanismo y vivienda

Las políticas de desarrollo rural deben mejorar la formación y el acceso al empleo de las mujeres, favorecer su participación en órganos de dirección y crear servicios sociales que permitan la conciliación.

En materia de vivienda y urbanismo, las Administraciones deben incorporar medidas que hagan efectivo el principio de igualdad. También deben tener en cuenta las necesidades de los distintos grupos sociales y aplicar la perspectiva de género en el diseño de la ciudad, la planificación urbanística y la prestación de servicios.

Esta previsión tiene una aplicación directa en el ámbito local, por ejemplo, al diseñar espacios públicos, transportes, zonas verdes, iluminación o servicios de atención social.

5.4. Contratación y subvenciones públicas

El artículo 33 permite que las Administraciones públicas establezcan, en la ejecución de sus contratos, condiciones especiales destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público.

Por ejemplo, un ayuntamiento puede incluir en determinados contratos condiciones relacionadas con:

- La igualdad de oportunidades.
- La prevención del acoso.
- La conciliación.
- La contratación de mujeres en sectores donde estén infrarrepresentadas.

En materia de subvenciones, las Administraciones pueden valorar las actuaciones de las entidades solicitantes dirigidas a lograr la igualdad efectiva. Entre ellas se encuentran las medidas de conciliación, la responsabilidad social de la empresa o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad.

6. Aplicación práctica en las entidades locales

Las entidades locales son una Administración pública cercana a la ciudadanía. Por ello, su actuación resulta esencial para que la igualdad se traduzca en medidas concretas.

La aplicación de la Ley puede observarse en los siguientes ámbitos:

- Elaboración de planes municipales de igualdad.
- Aprobación de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.
- Incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos.
- Uso de lenguaje administrativo no sexista.
- Elaboración de estadísticas municipales desagregadas por sexo.
- Programas de empleo y formación para mujeres.
- Servicios de conciliación y atención a personas dependientes.
- Contratación pública responsable.
- Subvenciones destinadas a promover la igualdad.
- Diseño urbano con perspectiva de género.
- Medidas de prevención y atención frente a la violencia de género.
- Participación equilibrada en órganos y consejos municipales.

El personal administrativo debe aplicar estos principios en la preparación de expedientes, informes, propuestas, convocatorias y resoluciones. La igualdad no debe entenderse como una actuación aislada, sino como una forma de trabajar en toda la Administración.

7. Conclusión

La Ley Orgánica 3/2007 representa un avance fundamental en la protección de la igualdad entre mujeres y hombres. Su importancia se encuentra no solo en la prohibición de la discriminación, sino también en la obligación de los poderes públicos de actuar para eliminar las desigualdades existentes.

El principio de igualdad comprende la igualdad de trato y de oportunidades, la prohibición de la discriminación directa e indirecta, la protección frente al acoso, la tutela judicial efectiva y la posibilidad de establecer acciones positivas.

El Título II introduce una idea esencial: la igualdad debe ser transversal. Esto significa que debe incorporarse a todas las políticas públicas, desde la elaboración de normas y presupuestos hasta la prestación de servicios y la contratación pública.

Para las entidades locales, la Ley exige integrar la igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborar con las demás Administraciones públicas. Los ayuntamientos y demás entidades locales son, por tanto, instrumentos básicos para convertir la igualdad legal en una igualdad real, cercana y efectiva.

En definitiva, la Ley no pretende únicamente evitar que se discrimine, sino conseguir que mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos y participar en la sociedad en condiciones verdaderamente iguales.

Esquema final de repaso

- **Artículo 1:** objeto de la Ley.
- **Artículo 2:** ámbito de aplicación.
- **Artículo 3:** igualdad de trato.
- **Artículos 6 y 7:** discriminación directa, indirecta y acoso.
- **Artículos 8 y 9:** embarazo, maternidad y protección frente a represalias.
- **Artículo 10:** consecuencias jurídicas.
- **Artículo 11:** acciones positivas.
- **Artículos 12 y 13:** tutela judicial y prueba.
- **Artículo 14:** criterios generales de actuación.
- **Artículo 15:** transversalidad.
- **Artículos 19 y 20:** impacto de género, estadísticas y estudios.
- **Artículo 21:** colaboración entre Administraciones.
- **Artículo 22:** planes municipales de organización del tiempo.
- **Artículos 23 a 32:** acción administrativa en distintos ámbitos.
- **Artículo 33:** igualdad en la contratación pública.
- **Artículo 35:** igualdad en las subvenciones públicas.